Consequências do descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir

Aquele motorista que, no cumprimento da penalidade de suspensão, conduzir qualquer veículo, além da infração prevista no artigo 232[1] do CTB, caso não esteja portando a CNH, terá contra o seu direito de dirigir instaurado o processo de cassação de sua CNH, por força do artigo 19[2] da Resolução 723 e artigo 263[3] do CTB.

O parágrafo 9º do art. 261 do CTB também determina que o condutor que dirigir veículo em via pública após ter sido notificado da penalidade, incorre em infração ao artigo 162, II, por conduzir veículo quando suspenso o direito de dirigir:

> *§ 9º Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública.*

Ou seja, o motorista terá instaurado um processo de cassação de sua CNH, que é a penalidade mais grave do CTB.

Além disso, o proprietário do veículo, caso não sejam a mesma pessoa (condutor e proprietário) levará uma multa por infração ao artigo 164[4] do CTB.

Dirigir com a CNH suspensa é crime de trânsito?

A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade que tem como função afastar o condutor infrator da direção de veículos automotores, por determinado período, quando sua conduta representar um perigo para os demais usuários da via, seja pelo risco potencial da infração cometida, seja por se tratar de infrator contumaz.

Via de regra essa penalidade tem **natureza administrativa**, cuja aplicação decorre de processo administrativo garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo imposta pela autoridade de trânsito quando esgotadas as possibilidades de recursos.

Mas também pode possuir **natureza de sanção penal**, já que também é utilizada como uma pena restritiva de direito (Art. 47, III, do Código Penal) ou pena acessória à

---

[1] ***Art. 232.*** *Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código [...]*

[2] ***Art. 19.*** *Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação[...], quando:*
I - suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

[3] ***Art. 263****. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:*
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

[4] ***Art. 164.*** *Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via:*
Infração - as mesmas previstas nos incisos do art. 162;
Penalidade - as mesmas previstas no art. 162;
Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do art. 162.

condenação criminal (Art. 92, III, do Código Penal), além de possuir tipificação própria como Crime de Trânsito, previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro.

> *Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:*
> *Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.*
> *Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*

Essa distinção de natureza administrativa ou penal está bem delineada no CTB, em seus artigos 261 e 293:

> *Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.*
> *§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*
> *§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.*

A característica de penalidade administrativa ou penal foi delimitada pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao trazer no bojo do Capitulo XVI, que define as penalidades administrativas, a previsão da suspensão por pontos ou por infração especifica, enquanto trouxe no Capitulo XIX, dedicado aos Crimes de Trânsito, na Seção I, que trata das disposições gerais, o artigo 293 e na Seção II, que trata dos Crimes em Espécie, o artigo 307.

Feitas essas considerações, há que se dizer que muitos agentes da autoridade de trânsito, por ocasião da fiscalização de trânsito, têm considerado como crime o fato de o condutor estar conduzindo veículo com a carteira de habilitação suspensa.

Entretanto, o **crime só ocorre quando houver uma sentença condenatória**, determinando que o réu entregue o documento de habilitação à autoridade judiciária, penalidade que não se inicial enquanto o sentenciado estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Logo, há que se concluir que não existe crime quando o condutor estiver conduzindo veículo com a carteira de habilitação suspensa e essa penalidade tiver natureza administrativa, por acumulo de pontos ou por infração específica.

Inaplicável o artigo 307 para qualificar o crime de trânsito, pois a conduta, nesses casos, é **atípica**.